

AÇÃO PENAL 615 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	: MIN. MARCO AURÉLIO
REVISOR	: MIN. GILMAR MENDES
AUTOR(A/S)(ES)	: RAUL BELENS JUNGSMANN PINTO
ADV.(A/S)	: ANDRE ALENCAR PORTO
RÉU(É)(S)	: SÍLVIO SERAFIM COSTA
ADV.(A/S)	: MÁRCIO JOSÉ ALVES DE SOUZA E OUTRO(A/S)

DECISÃO

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – REGÊNCIA – PRAZO DE DOIS ANOS – RECONHECIMENTO.

1. O Gabinete prestou as seguintes informações:

O Procurador-Geral da República, às folhas 234 e 235, requer a declaração da extinção da punibilidade do querelado em relação ao delito de injúria ante o advento da prescrição, à luz do disposto no artigo 107, inciso VI, do Código Penal, com o consequente arquivamento da ação.

Afirma haver sido a denúncia recebida em 24 de junho de 2010 e, levando em conta que a pena máxima cominada para o crime de injúria é de seis meses, teria decorrido a prescrição da pretensão punitiva, mesmo na hipótese de virem a ser consideradas as causas de aumento de pena previstas nos incisos II e III do artigo 141 do Código Penal.

2. Ante o princípio da irretroatividade da lei, a regência da matéria faz-se presente o disposto no inciso VI do artigo 109 do Código Penal na redação anterior à Lei nº 12.234/10. Em síntese, o prazo prescricional é de dois e não de três anos.

AP 615 / DF

Como ressaltado pelo Procurador-Geral da República, a denúncia foi recebida, em 24 de junho de 2010, quanto ao crime de injúria. Consoante estabelece o artigo 140 do Código Penal, a pena cominada para o crime é de um a seis meses. Ainda que se considere o teto e também a causa de aumento prevista no artigo 141 do mesmo Código – de um terço –, fica-se em patamar aquém do ano previsto no citado inciso VI do artigo 109 do Código Penal. Incidiu a prescrição.

3. Arquivem.

4. Publiquem.

Brasília – residência –, 25 de novembro de 2012, às 13h15.

Ministro MARCO AURÉLIO
Relator